

Datenschutz-Grundsatz: Datenminimierung, Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO

Datenschutzrecht in Theorie und Praxis

Seminar von Artjom Becker

Tag der Einreichung: 28. Juni 2024

1. Betreuer: Dr. Annika Selzer
Darmstadt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Fraunhofer
SIT

Erklärung zur Abschlussarbeit gemäß § 22 Abs. 7 APB TU Darmstadt

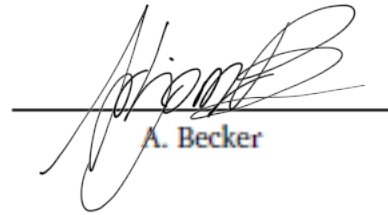
Hiermit erkläre ich, Artjom Becker, dass ich die vorliegende Arbeit gemäß § 22 Abs. 7 APB der TU Darmstadt selbstständig, ohne Hilfe Dritter und nur mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln angefertigt habe. Ich habe mit Ausnahme der zitierten Literatur und anderer in der Arbeit genannter Quellen keine fremden Hilfsmittel benutzt. Die von mir bei der Anfertigung dieser wissenschaftlichen Arbeit wörtlich oder inhaltlich benutzte Literatur und alle anderen Quellen habe ich im Text deutlich gekennzeichnet und gesondert aufgeführt. Dies gilt auch für Quellen oder Hilfsmittel aus dem Internet.

Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Mir ist bekannt, dass im Falle eines Plagiats (§ 38 Abs. 2 APB) ein Täuschungsversuch vorliegt, der dazu führt, dass die Arbeit mit 5,0 bewertet und damit ein Prüfungsversuch verbraucht wird. Abschlussarbeiten dürfen nur einmal wiederholt werden.

Bei einer Thesis des Fachbereichs Architektur entspricht die eingereichte elektronische Fassung dem vorgestellten Modell und den vorgelegten Plänen.

Darmstadt, 5. Juli 2024



A. Becker

Inhalt

Motivation	2
Was ist Datenminimierung?	2
Zusammenspiel	3
Juristische Kommentare	3

Motivation

In der heutigen digitalen, vernetzten und globalen Gesellschaft ist der Schutz der personenbezogenen Daten von zentraler Rolle.

Datenschutz schützt individuelle Daten und somit unsere Privatsphäre und Rechte der Individuen, indem man sie vor Missbrauch und unrechtmäßige Offenlegung schützt.

Für die erfolgreiche Durchsetzung der DSGVO werden verschiedene Artikel vonnöten, in dieser Ausarbeitung konzentrieren wir uns auf Artikel 5.1.c, Datenminimierung.

Was ist Datenminimierung?

Kurz gesagt: Daten minimieren. So leicht ist dies allerdings nicht, die Definition des Gesetzes sieht folgendes vor: personenbezogene Daten dürfen nur dann erhoben werden, wenn diese einem Zweck zugeordnet werden können, welches mit dem Artikel 5.1.b zusammenhängt. Es dürfen dementsprechend keine nicht relevanten Daten erhoben werden (Datenminimierung), sowie müssen alle Daten immer auf einem Minimum reduziert werden (Datenreduktion).

Die praktische Umsetzung muss in regelmäßigen Abständen überprüft und durchgeführt werden. Zur allererst muss eine Bestandsaufnahme durchgeführt werden, sprich welche Daten werden benötigt, die einen Zweck verfolgen. Daraufhin müssen diese Daten analysiert werden, ob diese tatsächlich nötig sind. Werden Daten nicht mehr benötigt müssen diese gelöscht werden, sprich z.B. durch Kündigung eines Mitarbeiters.

Weitere Beispiele wären:

- Anmeldeformulare, für einen Newsletter benötigt man keine Adresse.
- Marketing, Personalisierung von Kaufhistorie, anstatt kompletter Analyse aller Daten zum Kaufverhalten, wie z.B. der Wohnort.
- Mitarbeiterdaten, nur für das Arbeitsverhältnis relevante Daten. Wird der private Instagram Account benötigt?

Unternehmen stehen von einer Vielzahl von Herausforderungen durch die Datenminimierung, es besteht ein großes Interesse an Daten, um unter Anderem dessen bessere Werbung zu schalten und mehr Produkte zu verkaufen.

Daher müssen Unternehmen die Balance finden zwischen den Geschäftsprozessen und der Minimierung. Durch eine minimale Datenmenge muss die Datenqualität sichergestellt werden, welche Daten sind aussagekräftig, welche nicht. Außerdem müssen fortlaufende Anpassungen stattfinden.

Umsetzbar sind diese Herausforderungen mit Hilfe von Privacy by Design, bei der Entwicklung von Systemen muss die Datenminimalität berücksichtigt werden. Sowie mit Privacy by Default, durch Voreinstellung der Systeme kann Minimalität garantiert werden.

Zusammenspiel

Betonens wert ist das Zusammenspiel aller Abschnitte des Artikel 5. Ohne andere Teile des Artikels sind die einzelne Komponente bedeutungslos und verlieren wichtige Interpretationen. Zum Beispiel benötigt der Artikel 5.1.c durch die Zweckbindung einen wichtigen Bestandteil seiner Definition. Der Artikel 5 geht Hand in Hand mit allen Abschnitten des Artikels.

Juristische Kommentare

Dieser Abschnitt widmet sich drei juristischen Beurteilungen des Artikels 5.1.c

Der Kommentar von Simitis, Hornung und Spiecker zur DSGVO ist bekannt für seine tiefe rechtliche Analyse und seine praktischen Empfehlungen, die Unternehmen und Organisationen helfen sollen, die Anforderungen der DSGVO effektiv umzusetzen. Unter Andrem wird detailliert beschrieben, die zu erheben Daten auf ein Minimum zu reduzieren, desweiteren sollte die Datenminimierung nicht als rechtlich betrachtet werden sollte, sondern auch politisch. Durch eine Minimierung werde das Risiko von Datenschutzverletzungen und Missbrauch reduziert. (Simitis, Art. 5 DSGVO, Rn. 34-42)

Der Gola/Heckmann Kommentar betont, dass Datenminimierung nicht nur ein rechtliches Erfordernis, sondern auch ein wesentliches Element eines umfassenden Datenschutzmanagements ist. Die konsequente Anwendung dieses Prinzips trägt dazu bei, die Privatsphäre der betroffenen Personen zu schützen und die Risiken im Zusammenhang

mit der Datenverarbeitung zu minimieren. (Gola/Heckmann, Art. 5 DSGVO, Rn. 24-32)

Paal/Pauly's Kommentar unterstreicht die Notwendigkeit der Sorgfältigen Umsetzung der Datenminimalität. Datenminimalität trägt maßgeblich zur DSGVO dazu bei, Privatsphäre zu schützen. (Paal/Pauly, Art. 5 DSGVO, Rn. 30-40)

Literaturverzeichnis

- Breyer, J. Verarbeitungsgrundsätze und Rechenschaftspflicht nach Art. 5 DS-GVO. *Datenschutz* *Datensich* **42**, 311–317 (2018).
<https://doi.org/10.1007/s11623-018-0947-8>
- Simitis, Hornung, Spiecker Datenschutzrecht
[Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht - beck-online](#)
- Gola, Heckmann DS-GVO BDSG
[Gola/Heckmann | Inhaltsübersicht - beck-online](#)
- Paal/Pauly DS-GVO BDSG
[Paal/Pauly | Inhaltsübersicht - beck-online](#)